

公訴の提起前における押収及び搜索に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、搜索をすることができる。

イ. 甲の自宅における搜索差押許可状の執行中は、甲の同居の親族に対しても、許可を得ないで甲の自宅に出入りすることを禁止することができる。

ウ. 搜索差押許可状には、犯罪事実の要旨を記載しなければならない。

エ. 殺人事件の犯人が公道上の犯行現場に遺留した凶器を押収するには、差押許可状が必要である。

オ. 捜査機関に対し、証拠物を任意に提出することができる者は、当該証拠物の所有者に限られる。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

No86

H20-28

公訴提起前の押収及び捜索

正解

1

正答率

93%

ア 正しい

222 条 1 項、102 条 2 項。被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所については、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。このように限定した趣旨は、第三者に対する強制力の行使はより慎重でなければならないことにある。

イ 正しい

222 条 1 項、112 条 1 項。差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行中は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に入出入りすることを禁止することができる。112 条 1 項の趣旨は、捜索・差押えをするについて妨害があるときにこれを排除して目的を達成するために、令状の執行者に一定の権限を与えた点にある。もっとも、立会権者及びその法の規定により立会すべき責任者についてはこの限りではない（222 条 1 項、113 条、114 条参照）。甲の同居の親族は立会権者ではない（222 条 1 項、113 条、114 条参照）。

ウ 誤っている

219 条 1 項は、捜索差押許可状等の方式について、「被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物、……捜索すべき場所、身体若しくは物……」を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない」としており、犯罪事実の要旨の記載を要求していない。逮捕状（200 条 1 項参照）と異なり、犯罪事実の要旨の記載が要求されない趣旨は、第三者に対して執行される場合の被疑者・被告人の名誉や捜査の秘密等が考慮されていることにある。

エ 誤っている

221 条は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる」と規定している。領置は、押収の一種であるが、対象物の占有を取得する際強制力を伴わない点で差押えと異なり、令状を必要としない。その趣旨は、被疑者その他の者が遺留した物は、事件と関連を有する場合が多く、しかも捜査の初期においてはそれを確定的に判断することが困難であり差押えをなし得ないこと等にある。

オ 誤っている

221 条は、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。」としており、証拠物を任意に提出することができる者は、当該証拠物の所有者に限られていない。

以上により、正しい記述はアとイであり、したがって、正解は肢 1 となる。